

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5741/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด กำแพงเพชร

นาย บุญ บุตร ทอง

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 33

พ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา 74 ทวิ

แม้พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการริบทรัพย์ไว้เป็นพิเศษ แต่ก็ไม่มีบทบัญญัติใดแสดงให้เห็นว่าไม่ต้องการให้นำบทบัญญัติในภาค 1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาใช้บังคับ ทั้งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 ก็ได้บัญญัติให้ศาลมีอำนาจริบทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดได้นอกจากเหนือจากอำนาจริบทรัพย์ตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว ดังนั้น เมื่อจำเลยใช้รถยนต์ของกลางบรรทุกถ่านไม้อันเป็นของป่าหวงห้าม ซึ่งจำเลยมีไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 100 กระสอบ ปริมาตร 16.66 ลูกบาศก์เมตร รถยนต์ของกลางจึงเป็นทรัพย์ที่จำเลยได้ใช้ในการกระทำความผิด ศาลมีอำนาจริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 29 ทวิ, 71 ทวิ, 74, 74 จัตวา พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 มาตรา 28 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522 มาตรา 5, 9 พระราชกฤษฎีกากำหนดของป่าหวง

ห้ามพ.ศ. 2505 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2526)ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2526 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 วรรคสามและวรรคสี่ บรรทุกของกลาง และจ่ายเงินสินบนนำจับแก่ผู้นำจับ

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 29 ทวิ, 71 ทวิ, 73, 74 จัตวาพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 29 ทวิ, 71 ทวิ, 73, 74 จัตวา พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 มาตรา 28 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522 มาตรา 5, 9 พระราชกฤษฎีกากำหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ. 2505 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2526) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2526 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 เดือน ศาลมิได้ลงโทษปรับ จึงให้ยกคำขอให้จ่ายเงินสินบนนำจับเสีย วรรคสามของกลาง ส่วนวรรคสี่บรรทุกของกลางไม่ริบ เพราะความผิดอยู่ที่มีถ่านไม้ไว้ในครอบครองเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และไม่อยู่ในบังคับให้ต้องริบตามมาตรา 74 ทวิ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วพิพากษาแก้เป็นว่า ให้ริบวรรคสี่ของกลางด้วย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาคือในชั้นนี้ตามฎีกาของจำเลยว่าโจทก์ขอให้ริบวรรคสี่ของกลางตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 ไม่ได้ขอให้ริบตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ มาตรา 74 ทวิ ซึ่งเป็นบทบัญญัติเฉพาะที่ต้องนำมาใช้บังคับในคดีนี้ทั้งวรรคสี่ของกลางซึ่งใช้บรรทุกถ่านไม้ไม่ใช่ทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระ

ทำความเข้าใจอันจะพึงรับได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้บรรณนธ์ของกลางจึงเป็นการไม่ชอบนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้ศาลลงโทษจำเลยฐานมีถ่านไม้อันเป็นป่าหวงห้ามไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ มาตรา 29 ทวิซึ่งศาลจะสั่งให้บรรณนธ์ของกลางตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ มาตรา 74 ทวิไม่ได้ อย่างไรก็ตาม แม้พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการริบทรัพย์ไว้เป็นพิเศษแต่ก็ไม่มีบทบัญญัติใดที่แสดงให้เห็นว่าไม่ต้องการให้นำบทบัญญัติในภาค 1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาใช้บังคับ ทั้งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 ก็ได้บัญญัติให้ศาลมีอำนาจริบทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดได้นอกจากอำนาจริบทรัพย์ตามบทกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว ดังนั้น ศาลจึงนำประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 มาใช้บังคับในการที่จะริบบรรณนธ์ของกลางที่จำเลยใช้ในการกระทำความผิดได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 17 คดีนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ตามฟ้องว่า จำเลยใช้บรรณนธ์ของกลางบรรจุถ่านไม้อันเป็นของป่าหวงห้ามซึ่งจำเลยมีไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายจำนวน 100 กระสอบ ปริมาตร 16.66 ลูกบาศก์เมตร บรรณนธ์ของกลางจึงเป็นทรัพย์ที่จำเลยได้ใช้ในการกระทำความผิดซึ่งศาลย่อมมีอำนาจริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 ที่ศาลอุทธรณ์ใช้ดุลพินิจริบบรรณนธ์ของกลางตามบทกฎหมายดังกล่าวจึงชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ภูเกียรติ สุนทรบุระ-ศักดิ์ สนองชาติ-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ